

Arrondissementsparket Den Haag

Postadres postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Telefoon (070) 3 81 31 31

Aan de heer E.F. Giltay
Reepstraat 5
2583 XE SCHEVENINGEN

Onderdeel
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

Stafbureau
S. Verbeek
(070) 3 81 34 15 / Fax (070) 3 81 32 93
26 augustus 1999
STAF/HO 871 00088

Gaarne bij beantwoording
Parketnummer, kenmerk en
Datum vermelden

Geachte heer Giltay,

Naar aanleiding van uw klaagschrift d.d. 21 juli 1999 het volgende.

Uw klacht richt zich op uitlatingen die mevrouw Overduin heeft gedaan in het kader van een onderzoek door de MID naar haar betrokkenheid bij de sollicitatie van de heer Giltay naar een functie bij het korps mariniers. In een interview verklaart zij ondermeer:

1. In de maand juni gedurende drie dagen, van 18.00 tot 22.00, met Giltay te hebben samengewerkt bij Casema te Den Haag. Na deze drie dagen zou Giltay zijn ontslagen wegens "irritant en onaangepast gedrag".
2. Zij de mening van haar Casema collegae deelde dat Giltay "volledig gestoord" was.

Artikel 268 Sr is hier niet van toepassing aangezien mevrouw Overduin haar uitlatingen niet heeft gedaan in het kader van een klacht of aangifte maar in verband met een intern onderzoek. Artikel 261 en 262 Sr zijn niet van toepassing omdat mevrouw Overduin haar uitspraken heeft gedaan in het kader van dit onderzoek en niet met de bedoeling er ruchtbaarheid aan te geven. Uitspraak 2. betreft bovendien geen bepaald feit. De uitlatingen van mevrouw Overduin vallen ook niet binnen andere in het wetboek van Strafrecht genoemde feiten.

In de verdere informatie in uw brief over mevrouw Overduin zie ik geen aanleiding voor strafvervolgning. De uitspraken die ze volgens de verklaring van de heer [REDACTED] zou hebben gedaan vallen niet binnen enig in het Wetboek van strafrecht genoemd feit. Dit geldt ook voor haar uitlating over haar werk bij de MID. Deze zijn onvoldoende feitelijk omschreven en valt niet binnen enig in het Wetboek van strafrecht genoemd feit.

Ik zal dus niet overgaan tot strafvervolgning.

Tegen deze beslissing kun u in beroep gaan bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage,
Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, volgens de procedure van artikel 12
Strafvordering.


Hoogachtend,
De Hoofdofficier van Justitie,
hoofd van het arrondissementsparket,


S.J.A.M. van Gend
